13. Cím: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

A Felügyelet státuszát és jogosítványait a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 1.§ (2) bekezdése szabályozza, mely szerint a felügyelet fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott költségvetési szerv, amelynek költségvetése a Pénzügyminisztérium fejezeten belül elkülönítetten szerepel.

Hasonlóan a megelőző három költségvetési évhez, a Felügyelet 2005-re sem tervez költségvetési támogatást, kiadásait 100 %-ban bevételeiből finanszírozza.

A Felügyelet tevékenységének célja a pénz- és tőkepiac zavartalan és eredményes működésének, a pénzügyi szervezetek ügyfelei érdekei védelmének, a piaci viszonyok átláthatóságának, a pénzügyi piacokkal szembeni bizalom erősítésének, továbbá a tisztességes piaci verseny fenntartása érdekében a pénzügyi szolgáltatási, a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a befektetési szolgáltatási, a kiegészítő befektetési szolgáltatási, az elszámolóházi, a befektetés-kezelési, árutőzsdei szolgáltatási, a biztosítási, biztosításközvetítői, a biztosítási szaktanácsadói tevékenységet szervező szervezet, illetve személy, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a magán nyugdíjpénztárak, közraktárak, kockázati tőketársaságok, kockázati tőkealapok, kockázati tőkealap kezelők, valamint a tőzsdék és tagjaik prudens és hatékony működésének, tulajdonosaik gondos joggyakorlásának elősegítése és folyamatos felügyelete.

I.
A BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A teljes egészében a felügyelt intézmények által befizetett díjbevételekből történő gazdálkodás miatt, azok pontos megtervezésének különösen nagy jelentősége van. Ezt szem előtt tartva a különböző szektorokból befolyó bevételek kalkulálásakor a Felügyelet a következőket vette figyelembe.

A 2005. évi bevételek tervezésekor 2005-re vonatkozó makrogazdasági alapadatokat, a szektorok várható fejlődését, illetve néhány várható jogszabály-változás került figyelembe vételre. Az általános keretfeltételek közül elsősorban a GDP, az infláció, a bérek és a megtakarítások alakulása befolyásolja a felügyelt szektorok aktivitását, és azon keresztül a díjbevételeket. Ezen mutatók esetében a megjelölt hivatalos adatokkal számolt a Felügyelet.

Az egyes szektorokra vonatkozó speciális megfontolásokat a következőkben lehet összefoglalni:

A makrogazdasági feltételezéseket tekintve a PM 2004. júliusi tervezési köriratában foglaltakat, illetve a körirat tartalmát kiegészítő saját előrejelzéseinket vettük figyelembe, az alábbiak szerint:

Makrogazdasági feltételezések a felügyeleti díj számításához/**

	2004	2005
A GDP reálnövekedése	3,3%	3,7%
A fogyasztói árak évi átlagos emelkedése	6,5%	4,5%
Nominális GDP-növekedés	11,2%	9,3%
A bruttó átlagbérek nominális emelkedése	9,0%	6,5%
Jegybanki alapkamat az év végén	10,5%	9,5%
Folyó fizetési mérleghiány a GDP %-ában	9,0%	8,5%
Széles értelemben vett pénzmennyiség (M4) növekedése az év végén	13,8%	11,9%
Magánnyugdíj-pénztári tagdíjmérték növekedése	14,3%	0,0%
Magánnnyugdíj-pénztárak taglétszám-változása	3,0%	2,5%
Önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszám-változása	2,0%	0,0%
Önkéntes egészségpénztárak taglétszám-változása	30,0%	20,0%
Önkéntes önsegélyező pénztárak taglétszám-változása	10,0%	10,0%

**/ A PM 2004. júliusi tervezési köriratában foglaltak figyelembe vételével*

Ennek megfelelően a díjbevételek vetítési alapjának számítása változatlan ütemben növekvő reál-, de az inflációval együtt lassuló mértékben növekvő nominál jövedelemre, lassuló bérnövekedési dinamikára, mérsékelten csökkenő jegybanki kamatlábra, illetve enyhén javuló külső egyensúlyi helyzetre épül.

Az egyes szektorok folyamataival kapcsolatban elsősorban a következők érdemelnek figyelmet:

- A bankszektor mérlegfőösszegének növekedési üteme 2004. második félévétől kezdődően várhatóan lassul. A lassulás oka a lakosság hitelkereslet lanyhulása, a bankközi hitelezésnek a hazai hitel- és betétállományok növekedése közötti javuló összhanggal összefüggő lassuló bővülése, illetve a költségvetésnek a bankrendszerrel szembeni csökkenő finanszírozási szükséglete. A felügyeleti díjbevételek tekintetében az itt leírt jelenség hatása alapvetően 2004. második felétől kezdve jelentkezik.

- Az eszközállomány növekedését a szövetkezeti szektor esetében főként a lakáshitel-kereslet, a pénzügyi vállalkozások esetében pedig elsősorban a gépjárműhitelek iránti kereslet határozza meg. Ennek megfelelően a szövetkezeti hitelintézetek mérleg-főösszege 2004-ben jelentősen, a pénzügyi vállalkozások mérlege pedig mérsékelten lassuló ütemben gyarapodik.

- A befektetési alapok és szolgáltatók üzletméretét erősen kedvezőtlenül érintette a jegybanki alapkamat 2003. novemberi nagyarányú emelése. A hazai államkötvényárak ezzel összefüggő esése nyomán számottevően csökkent a kötvényalapok nettó eszközértéke, illetve a szolgáltatók által kezelt ügyfélvagyon állománya. Ez a jelenség 2004 első felében jelentősen mérsékelte a tőkepiaci szolgáltatók vetítési alapját is. Az említett szolgáltatók üzletmérete azonban 2004 második felétől kezdődően várhatóan ismét növekedni fog, tekintettel az év első felében ismét beindult monetáris konvergencia-folyamat nyomán jelentősen javuló kötvény-, illetve részvénypiaci helyzetre.

- A biztosítók vetítési alapjaként figyelembe vett díjbevételek az élet-ágban elsősorban a háztartások pénzügyi megtakarítási hajlandóságától, a nem-élet ágban pedig a lakás- és gépjárművásárlási kereslettől, illetve a kereskedelmi beruházások alakulásától függően alakulnak. E tényezők közül a pénzügyi megtakarítási hajlandóság idén alacsony bázisról mérsékelten növekszik, a nem-élet ágban viszont vegyes helyzet alakul ki, amennyiben a lakások iránti kereslet csökken, a gépjárművásárlás az első félévben nőtt, de a második félévben várhatóan lassulni fog, a kereskedelmi beruházások pedig dinamikusan bővülnek. A fentieket egybevetve a biztosítási tevékenység ütemes, de lassuló növekedésére számítunk. Ez a trend jelentős biztonsággal 2005-re is kivetíthető.

- Végül, a pénztári vetítési alap dinamikáját főként a kategória legnagyobb eleme, a magán-nyugdíjpénztárak fejlődése határozza meg. E területen 2004-ben erős, szabályozás-vezérelt növekedés figyelhető meg, amelynek fő oka a kötelező hozzájárulás mértékének emelése. E hatás kiesése nyomán 2005-ben a magánpénztárak expanziójának jelentős lassulása várható. Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítményét a tavalyi kedvezőtlen hozamráták évközbeni nyilvánosságra hozatala várhatóan hátráltatni fogja. Az egészségpénztárak viszont ütemesen gyarapodnak, mert főként széles körben terjedő munkáltatói intézkedések miatt a taglétszám jelentős tempóban emelkedik.

A bankok, a szövetkezeti hitelintézetek, valamint a pénzügyi vállalkozások esetében a felügyeleti díjat a mérlegfőösszeg után kell számolni. A mérlegfőösszeg éves tervezett változását egyrészt a Pénzügyminisztérium által hivatalosan kiadott aktuális prognózis (GDP, infláció) alapján, másrészt az intézmények sajátosságainak figyelembe vételével került meghatározásra. Az intézmények sajátosságainál az elmúlt év fejlődési tendenciáit, az idei év eddigi teljesülését, valamint a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a portfoliók várható változásait vizsgáltuk. A tőkepiac, a biztosítási szektor, valamint a pénztári szektor intézményeinél az intézmények sajátosságainak vizsgálata jelentette a tervezés alapját.

II.

A KIADÁSOK TERVEZÉSE

A Felügyelet a kiadásokat az előbbiekben részletezettek alapján prognosztizált bevételi források és az ésszerű takarékosság elvének szem előtt tartásával a következő elvek szerint tervezte.

A kiadási keretszámok meghatározásánál a Felügyelet azt tartotta a legfontosabbnak, hogy a számára törvényileg előírt feladatok zavartalan és maradéktalan ellátásához a szükséges feltételeket biztosítani tudja. 2005. évben is kiemelt figyelmet kíván fordítani az eredményes feladatellátáshoz nélkülözhetetlen, magasan kvalifikált munkaerő megszerzésére és megtartására, illetőleg az ehhez szükséges feltételrendszer biztosítására.

A bevételi prognosztizációnál már megfogalmazódott befolyásoló tényezőkre tekintettel, a leggondosabb tervezés esetén sem kizárt a bevételek alulteljesülése, a tervezés során erre is fel kellett készülni. A Felügyelet a döntően külső partnerek felé fennálló fizetési kötelezettségek forrásául szolgáló előirányzatokat (dologi, felhalmozási kiadások) a biztonságosnak ítélt szinten, takarékosan tervezte meg, továbbá felkészült arra, hogy az év közben szükségessé váló korrekciókat (előirányzat-átcsoportosításokat) végrehajthassa a jogszabályok által megengedett keretek között.

A 2005. évi javasolt előirányzat 9.140,0 millió forint, melynek meghatározását a következő tényezők befolyásolták.

Szerkezeti változások

A 2004. évi 8.271,2 millió forintos eredeti kiadási előirányzati főösszeg szerkezeti változás miatt 315,8 millió forinttal növekedett. Ennek két összetevője egyrészt a köztisztviselőket külön juttatásként megillető összeg, másrészt a kötelező előre sorolások fedezete. A szerkezeti változások között felmerült még olyan átrendeződés, amely csak a kiemelt előirányzatok egymás közötti módosulását eredményezte, a főösszeget nem érintette. Ezeket a változásokat a PSZÁF-ról szóló alaptörvényt módosító folyó év május 6-án hatályba lépett 2004. évi XXII. törvény rendelkezéseire alapozottan elkészített új Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve szervezeti és működési rend alapozta meg a következőket figyelembe véve.

A Felügyeleti Tanács döntése értelmében a szervezeti átalakításnak az alábbi céloknak kell megfelelnie;

a) A centralizált irányítást fel kell váltani egy decentralizált, de átlátható, ellenőrizhető és számon kérhető szervezeti felépítéssel, amelyben a feladatok, döntési hatáskörök és felelősségek, egyértelműek, decentralizáltak, egyszersmind érvényesül a kontrollok egyensúlya is;
b) A Felügyeletnek szervezetileg is képesnek kell lennie a változékony piac felügyeletére, azaz igazodnia kell olyan jelenségekhez, mint a csoportok dominánssá válása és az innovációk megjelenése, amelyek nemcsak a szektoron belül, de a pénzügyi tevékenységhez közelítő területeken is megfigyelhetőek;
c) A Felügyelet az Európai Unió egységes piacán működik, azaz az uniós joganyag adaptációjának, az EU harmadik szintű bizottságaival (CEBS, CESR, CEIOPS) való együttműködésnek a partner Felügyeletekkel történő kooperációnak a napi tevékenység részévé kell válnia;
d) Meg kell erősíteni a belső ellenőrzést.

A fenti célok teljesítése érdekében az alábbi szervezeti változások történnek:
A centralizált irányítási rendszert felváltja az igazgatósági szintű (decentralizált) irányítás, az ehhez kapcsolódó döntési kompetenciával és kontroll mechanizmusokkal. Az igazgatóságok ügyvezető igazgatói alkotják a Felügyelet felső szintű döntés előkészítő vezetői fórumát is, mely így lehetővé teszi egy ténylegesen integrált felügyelet gyakorlati kialakulását. De ez azzal is jár, hogy megemelkedik az ügyvezető igazgatók száma (+ 6 fő ügyvezető igazgató), s így a személyi járulékok előirányzata.

Megalakításra kerülnek olyan új, szervezeti egységek (pl. Piacellenőrzési Főosztály a jogosulatlan tevékenységek monitoringjára és helyszíni ellenőrzésére), melyek olyan feladatot látnak el, ami eddig is a Felügyelet feladata kellett volna, hogy legyen, de eddig ezzel foglalkozó szervezeti egység nem volt. Létszámban megerősítésre kerül a Belső ellenőrzés is (a jelenlegi 1 főről 3-ra).

A konszolidált és integrált felügyeleti, valamint az EU-val kapcsolatos feladatok ellátása érdekében megalakításra kerülnek, új mátrix formájában működő bizottságok.

Mindezekre tekintettel került sor a szerkezeti változások között a személyi juttatások és kapcsolódó járulékai 410,9 millió forintos megemelésére és a dologi és felhalmozási kiadások összesen, ugyanilyen mértékű csökkentésére.
Előirányzati többletként 553,0 millió forint lett figyelembe véve a szerkezeti változások között jelentkező a tervezési előírások szerinti 6%-os illetmény alap emeléshez kapcsolódó vonzatok, továbbá várható bevétel növekedési lehetőségek következtében a dologi és felhalmozási kiadások között.

Személyi juttatások**:** A személyi juttatások kiemelt előirányzat az előbbiekben részletezett körülmények figyelembe vételével 4.742,1 millió forint.

Létszám**:** A 2005. évi létszám, a 2004-ben az engedélyezett szinten (560 fő) marad.

Munkaadókat terhelő járulékok**:** A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata szorosan igazodik a személyi juttatások kiemelt előirányzathoz. Tervezése ennek megfelelően történt, továbbá kalkuláltunk a járulékfizetési kötelezettséggel terhelt egyéb kiadásokkal.

Dologi és egyéb folyó kiadások**:** A dologi kiadások kiemelt előirányzat a fentiekben részletezett Szervezeti és Működési Szabályzat kapcsán történő csökkenés és a bevételi növekedés egyenlegeként 2.321,0 millió forint.

Felhalmozási kiadások**:** A különböző felhalmozási célú előirányzatok összege együttesen 322,4 millió forint. A Felügyelet jelenlegi székházba történő költözését követően a nagy volumenű beszerzések az előző években megtörténtek, az ilyen irányú igények mérséklődtek, továbbá lezárultak a Felügyelet több éve tartó informatikai fejlesztései.

Kölcsönök**:** 2005. év vonatkozásában munkáltatói lakáskölcsön nyújtására a 2004. évi eredeti előirányzatnak megfelelő nagyságrendű kiadást, 160,0 millió forintot terveztünk.

Farkas István
a Felügyeleti Tanács elnöke

Dr. Draskovics Tibor
pénzügyminiszter